

1500086-72.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... que ele não participou do roubo. Responde por tráfico de drogas. É amigo de infância de Luan. Não teve passagem pela infância. Não sabe se Luan teve passagem pela infância. Correu da polícia, pois ficaram com medo. Não faziam nada de errado. Conseguiu fugir da abordagem e rumo upara casa da avó. Luan foi abordado. Mandou mensagem no celular de Luan, perguntando onde ele estava. Uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500086-72.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-72.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2083340/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, 1199/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CARLOS ALVES DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

LUAN CARLOS ALVES DE LIMA (filho de Carlos Alberto de Souza Lima e Tais Suelen Xavier Alves, nascido em 04/02/2004, natural de Jales - SP, RG 58748435) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2022, por volta das 20h, na Rua João Diego Caparroz Cano, Bairro Nova Jales I, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra Paulo Rodrigo Buso, a motocicleta "HONDA/CG 150 Start", ano/modelo 2016/2015, preta, placa F0Z4B85; 01 aparelho celular, marca "Motorola" One, objetos avaliados em R\$ 9.474,00 (nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais); e a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, pertencentes à vítima.

E OSVALDO DOS SANTOS NERY (filho de José Nery e Aparecida dos Santos Nery, nascido

em 19/09/1967, natural de Estrela D'Oeste - SP, RG 21578937) foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2022, no período noturno, na Rua 23, nº 1568, Jardim América, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, a motocicleta "HONDA/CG 150 Start", ano/modelo 2016/2015, preta, placa FOZ4B85, pertencente a Paulo Rodrigo Buso, coisa que sabia ser produto de crime. Recebeu-se a denúncia em 08 de abril de 2022 (p. 204/205).

Citados (p. 234 e 238), os réus responderam à acusação por intermédio de seus advogados (p. 254/255 e 262/265).

Foram prestadas informações no habeas corpus impetrado em favor do réu Luan perante o Superior Tribunal de Justiça.

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas a vítima (Paulo Rodrigo Buso), duas testemunhas em comum (Diego Correa Alonso e Ronaldo Maurício Lázaro) e duas testemunhas de defesa do réu Luan (Heitor Pereira Gomes e Márcia de Lima). Por fim, os réus foram interrogados. Na ocasião, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Luan.

O Ministério Público, em alegações finais de p. 413/124, requereu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. Quanto ao réu Luan: pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista a acentuada culpabilidade, a incidência da agravante descrita no art. 61, II, "c", do CP e da atenuante da menoridade relativa, bem como o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I, do CP. No tocante ao réu Osvaldo: pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu, além do reconhecimento da agravante da reincidência. Entendeu ser pertinente a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena a ambos os réus. Refutou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a condenação dos réus no pagamento de indenização mínima de R\$1.000,00 a título de danos materiais.

Em alegações finais de p. 435/440, a defesa requereu a absolvição do réu Luan por insuficiência probatória.

Por sua vez, a defesa de Osvaldo, em alegações finais de p. 442/445, requereu a absolvição do réu por atipicidade da conduta (ausência de elemento subjetivo).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade do crime de receptação, imputado ao réu Osvaldo, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 12/16), pelo auto de exibição e apreensão (p. 46/49), pelo auto de avaliação indireta (p. 189), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Osvaldo, interrogado em juízo, negou a prática da receptação. Uma pessoa, com arma em punho, entrou com a motocicleta em sua residência e se evadiu. Poucos minutos depois, os policiais apareceram. Contou essa versão aos policiais quando abordado. Não conseguiu identificar a pessoa, porque ela estava com uma blusa. A motocicleta foi deixada no interior de sua residência. Não pode impedir, porque o rapaz estava armado. O delegado colocou uma versão falsa em seu depoimento. A blusa do rapaz era cinza com faixas vermelha e azul. Responde a processo em regime aberto. Conheceu Luan em audiência. Não tem como saber se ele foi a pessoa que colocou a motocicleta em sua residência. Depois que a pessoa saiu, imediatamente, a polícia chegou. Sua casa não tem garagem. Os fatos ocorreram por volta das vinte e duas horas.

O réu Luan, interrogado em juízo, negou a prática do roubo. Foi na "banquinha" da Márcia, que fica na rodoviária, comprar "saudecap" e comer salgado. Permaneceu o tempo todo no local. Heitor chegou logo em seguida. Correram ao avistar a viatura, porque os policiais ficaram olhando com cara de bravo. Ficou com medo. Heitor chamou um mototáxi para ir à casa da avó. Jogou um "baseado" fora. Os policiais abordaram-no perguntando da arma e da motocicleta. Foi levado para a delegacia. Não conhece Osvaldo. Evadiu-se, pois portava um "baseado". Os policiais pegaram seu celular e começaram a mandar mensagem para Heitor. Vestia um boné branco, com

detalhes azuis, uma blusa de frio cinza com mangas azuis, "short" e chinelo. Não usava o capuz da blusa. Não conhece a vítima Paulo. Não sabia nem a cor da motocicleta. Não sabe o porquê a vítima o acusa. Tem tatuagens nos braços, mas no rosto e no pescoço não. Heitor não tem relação com os fatos. Conhece Victor Borges de vista, porém sabe que ele tem tatuagem. Não viu Victor no dia dos fatos. Victor é alto e magro. Vestia uma blusa cinza, com mangas azuis, escritas no peito e sem detalhes no peito. Reconheceu a blusa retratada a p. 50 como sendo aquela que vestia no momento da abordagem policial. Não conhecia Osvaldo. Não tem tatuagem no pescoço. Tem um metro e setenta centímetros de altura. Pediu atendimento psicológico.

A vítima Paulo Rodrigo Buso, mototaxista, recebeu o chamado de uma corrida próximo ao pronto socorro. Notou que o rapaz vestia blusa cinza e touca na cabeça, além de ser alto e possuir tatuagens pelo corpo. Pediu ao rapaz para colocar o capacete, tendo ele dito que iria para o JACB. Chegando próximo ao bairro "Nova Jales", o rapaz anunciou o assalto com uma pistola. O assaltante municiou a arma e deu um golpe com ela no declarante. O rapaz pediu o celular, dinheiro e a motocicleta. O próprio assaltante saiu dirigindo a motocicleta. O rosto do assaltante estava descoberto. Reconheceu o réu Luan, em delegacia, pelas vestes, pelo timbre de voz, pelas tatuagens e pela altura. Sofreu prejuízo em torno de mil reais. Não reconheceu outro indivíduo como sendo o autor do roubo durante o prosseguimento das investigações. O assaltante tinha tatuagens nas mãos e no pescoço. O rapaz aparentava ter uns vinte anos e ser alto. Não conhece Luan. Os policiais localizaram sua motocicleta. A touca usada pelo assaltante era da própria blusa. Não se recordou dos detalhes da blusa. Reconheceu a blusa de Luan. Atualmente não reconheceria o assaltante na rua. Recorda-se que o assaltante era moreno. Não se recorda qual era a tatuagem. Conseguiu recuperar a motocicleta apenas. Não sabe se o assaltante tinha "piercing" no rosto.

Diego Correa Alonso, policial militar, recebeu ocorrência de roubo via COPOM. Colheram informações sobre o crime, tendo descoberto que um indivíduo solicitou corrida de mototáxis do bairro Vila União até o bairro Nova Jales. Ao desembarcar da motocicleta, o rapaz sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, levando a motocicleta da vítima. Patrulharam pela cidade em busca de pessoa com as mesmas características do assaltante. Souberam que uma pessoa com as mesmas vestimentas estava no terminal rodoviário. Diligenciaram ao local, sendo que dois indivíduos conhecidos dos meios policiais, Luan e Heitor, começaram a correr assim que avistaram a viatura. Conseguiu abordar Luan e, revistado, nada de ilícito encontraram. Luan não conseguiu justificar o motivo pelo qual fugiu. Fotografou Luan e enviou para o policial na delegacia. A vítima reconheceu-o de pronto como sendo o assaltante. Durante a abordagem, notou que o celular de Luan recebeu mensagens de Heitor, rapaz que fugiu, avisando que teria conseguido "fugir com a motocicleta". Luan não soube justificar as mensagens. Foram à residência de Heitor, mas ele encontrava-se na casa da avó. Heitor disse que havia acabado de chegar à residência da avó. Receberam "denúncia anônima" de que a motocicleta estaria na residência de Osvaldo. Localizaram a motocicleta no interior do imóvel junto com Osvaldo. O réu não quis dizer quem havia deixado o bem em sua residência. A vítima reconheceu a compleição física e a voz de Luan como sendo as do assaltante. Osvaldo estava perto da motocicleta e aparentemente normal. Levaria aproximadamente trinta ou quarenta minutos do lugar em que Luan estava até o local em que a motocicleta foi encontrada. Abordaram Luan na parte da noite. Conhecia Luan e Heitor dos meios policiais. Luan tinha acabado de completar dezoito anos. Conhece Victor Borges, mas não tem conhecimento se ele participou do roubo em análise. Osvaldo permaneceu em silêncio quando da abordagem.

Ronaldo Maurício Lázaro, policial militar, atendeu ocorrência envolvendo o roubo. Entrou em contato com a vítima, tendo perguntado características do assaltante e dos objetos furtados. A vítima disse que o indivíduo era moreno, alto e vestia blusa de moletom cinza, com alguns detalhes vermelhos. Não houve menção às tatuagens do assaltante. A vítima disse que reconheceria o assaltante se o visse. A corrida de mototáxis foi realizada por volta das dezenove horas. Sabe que a vítima reconheceu o réu Luan como sendo o assaltante.

Heitor Pereira Gomes é amigo de Luan. Estava com o réu na rodoviária quando a viatura veio abordá-los. Fugiu dos policiais. Por volta das dezenove horas encontrou Luan na rodoviária, não tendo saído de lá. Encontraram-se na delegacia mais tarde. Luan estava junto com o declarante, por isso sabe que ele não participou do roubo. Responde por tráfico de drogas. É amigo de infância de Luan. Não teve passagem pela infância. Não sabe se Luan teve passagem pela infância. Correu da polícia, pois ficaram com medo. Não faziam nada de errado. Conseguiu fugir da abordagem e rumo upara casa da avó. Luan foi abordado. Mandou mensagem no celular de Luan, perguntando onde ele estava. Uma pessoa respondeu se passando por Luan. A viatura apareceu na residência de sua avó. Pegou um mototáxi para ir à casa da avó. Não sabe quem é a vítima. Luan correu no sentido bairro "Nova York". Foi abordado na residência da avó. Pensou que seria enquadrado pela polícia, por isso correu. Vestia um short de "tactel", uma camiseta e chinelo. Luan vestia short, camiseta branca e chinelo. Não conhece Osvaldo. Tem tatuagem no pescoço e em uma das mãos.

Márcia de Lima conhece Luan, pois ele sempre frequentava a lanchonete do terminal da rodoviária. Viu Luan no terminal rodoviário por volta das dezenove e trinta no dia dos fatos. Foi embora e Luan continuou na rodoviária. O réu nunca trouxe problemas ou furtou algum cliente. Sabe que para chegar da rodoviária até o pronto socorro demora uns dez ou quinze minutos. Os fatos ocorreram em uma sexta-feira. Depois das dezenove e vinte não sabe se Luan permaneceu na rodoviária. Nota-se pelo contexto probatório que o crime de receptação praticado por Osvaldo está comprovado.

Apesar da versão negativa, constata-se que Osvaldo tinha conhecimento de que a motocicleta ocultada em sua residência, tratava-se de produto de crime. Mormente porque o veículo fora deixado na sua residência de Osvaldo, às pressas (conforme declarado pelo próprio réu em interrogatório) e tarde da noite.

De acordo com as declarações do policial Diego, a motocicleta fora encontrada dentro da sala do imóvel junto com o réu - circunstância indicativa de que Osvaldo ocultou a res furtiva em benefício próprio ou de terceiro.

A versão sustentada pelo réu - de que a motocicleta foi deixada por terceiro que invadiu seu imóvel - é fantasiosa e sem qualquer respaldo probatório. Isso porque não é crível que um estranho tenha adentrado a residência do réu, sem seu consentimento, e abandonado a motocicleta só para fugir da polícia.

Ademais, o réu permaneceu em silêncio quando da abordagem, o que causa estranheza já que se não tivesse responsabilidade pela ocultação do produto do crime, certamente tentaria defender-se de inopino.

Ao contrário do suscitado em autodefesa, não é crível que o delegado de polícia tenha feito constar declaração diversa da dita por Osvaldo quando do interrogatório extrajudicial. Principalmente porque o réu não mencionou qualquer fato que indicasse a intenção de o servidor público prejudicá-lo.

Logo, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que nas circunstâncias de data e lugar descritas na denúncia, o réu Osvaldo recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, a motocicleta "HONDA/CG 150 Start", ano/modelo 2016/2015, preta, placa F0Z4B85, pertencente a Paulo Rodrigo Buso, coisa que sabia ser produto de crime. Fato que se amolda no tipo descrito no art. 180, "caput", do CP.

Noutro giro, quanto ao roubo majorado, imputado a Luan, o conjunto probatório encontra-se nebuloso, não havendo elementos suficientes para que se chegue à certeza de sua autoria.

O réu negou a prática do roubo todas as vezes que foi ouvido.

Registre-se que, apesar de ter apontado o Luan como o autor do crime, por ocasião do reconhecido pessoal (p. 11), em juízo, a vítima foi categórica em dizer que o assaltante possuía tatuagens no pescoço e nas mãos - características não verificadas em Luan.

Além do mais, vislumbra-se pelo relatório de serviço de p. 340/347 que há suspeitas sobre o envolvimento de pessoa identificada como Vitor Carlos Da Silva Borges na prática do roubo, já que, supostamente, teria sido o responsável por pedir uma corrida de mototáxis à vítima, bem como deixar a motocicleta na residência do réu

Osvaldo. Comparando as fotografias de p. 343 e 344, chama atenção a semelhança física entre Vitor e o réu Luan. Por isso, é possível que a vítima tenha se equivocado quando do reconhecimento pessoal – principalmente, levando-se em consideração que Vitor possui tatuagens no pescoço, como apontado pela vítima em juízo. Vale registrar que não se sabe qual foi a fotografia apresentada à vítima na delegacia de polícia, eis que a fotografia de p. 344 foi juntada aos autos após o relatório final. Portanto, há dúvida insuperável quanto à autoria do roubo majorado.

Logo, como o crime traz sérias consequências na vida de qualquer pessoa, sem que haja uma prova concreta e indubitosa, não há sustentação para a condenação. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

Configurado o crime de receptação, praticado por Osvaldo, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, sopesadas as circunstâncias judiciais (CP, 59), verifica-se que o réu possui maus antecedentes criminais, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 286/290. Assim, inauguro a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pena de multa de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput). Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme se observa da folha de antecedentes criminais de p. 314 (proc. 0006859-83.2001.8.26.0297, da extinta 4ª Vara da Comarca de Jales-SP, com fim da execução prevista para 10/08/2023). Por isso, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária privativa de liberdade em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena de multa de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput). Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento e de diminuição da pena a serem levadas em consideração, tornando definitivas as penas anteriormente fixadas.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque o crime é apenado com reclusão, o réu é reincidente e com maus antecedentes (CP, 33, caput, c.c. § 2º).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque o réu é reincidente. Pela mesma razão, inviável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, 77, I).

Por fim, rejeito o pedido de indenização mínima a título de danos materiais à vítima Paulo Rodrigo Buso, haja vista a incerteza de autoria do réu Luan na prática do roubo majorado.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para:

a) absolver LUAN CARLOS ALVES DE LIMA (filho de Carlos Alberto de Souza Lima e Tais Suelen Xavier Alves, nascido em 04/02/2004, natural de Jales - SP, RG 58748435), da imputação contida na denúncia (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) condenar OSVALDO DOS SANTOS NERY (filho de José Nery e Aparecida dos Santos Nery, nascido em 19/09/1967, natural de Estrela D'Oeste - SP, RG 21578937), como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena de multa de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu Osvaldo ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Revogo a prisão preventiva do réu Luan, tendo-se em vista o decreto absolutório.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Poderá o condenado Osvaldo recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo em liberdade e, por ora, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CPP).

Tendo-se em vista que a peça de vestuário e o aparelho celular - constante do auto de exibição e apreensão de p. 48/49 - não consistem coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituam fato ilícito, determino suas restituições a Luan Carlos Alves de Lima. Intime-se o réu para retirá-las no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, serão os bens considerados coisas abandonadas ("res derelictae"), com destinação à destruição.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e for apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora nomeada ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado; e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA